

Deutsche Richter hebeln schärfere Asylpraxis aus Fast 100.000 Syrer haben in diesem Jahr schon gegen Entscheidungen der Behörden geklagt - nahezu ohne finanziel....

Deutsche Richter hebeln schärfere Asylpraxis aus; Fast 100.000 Syrer haben in diesem Jahr schon gegen Entscheidungen der Behörden geklagt - nahezu ohne finanzielles Risiko und oft erfolgreich. Die Gerichte sind nur noch eingeschränkt handlungsfähig

Die Welt

Freitag 18. November 2016

Copyright 2016 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: TITEL; TITEL; S. 1; Ausg. 271

Length: 503 words

Byline: Philip Kuhn

Body

Deutschlands Verwaltungsgerichte müssen in diesem Jahr einen starken Anstieg der Klagen von Asylsuchenden bewältigen. Bis September registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) deutschlandweit fast 100.000 Asylklagen. Im gesamten Jahr 2015 waren es lediglich 73.000 gewesen.

Besonders auffällig: Vermehrt klagten zuletzt syrische Flüchtlinge; 23.000 von ihnen wehrten sich 2016 vor den Verwaltungsgerichten, weil ihnen seit März dieses Jahres oftmals nur noch der sogenannte subsidiäre Schutz gewährt wird. Der bedeutet, dass sie zunächst mindestens zwei Jahre lang keine Familienangehörigen nach Deutschland nachholen dürfen. Zudem gilt ihre Aufenthaltserlaubnis vorläufig nur ein Jahr und muss danach im Zweijahresabstand verlängert werden.

2015 hatten die meisten Syrer hingegen noch den Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. Doch angesichts der Flüchtlingszahlen im vergangenen Jahr sah sich das BAMF zum Handeln gezwungen; zumindest wollte man den Familiennachzug einschränken. Dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Denn vor den meisten Verwaltungsgerichten bekommen die Syrer recht - und den umfassenderen Schutzstatus zugesprochen. Das Verwaltungsgericht Trier hatte sich jüngst offen gegen das BAMF gestellt und angekündigt, an seiner Rechtsprechung festzuhalten. Syrern vollen Flüchtlingsstatus zu gewähren sei richtig, sagte Gerichtspräsident Georg Schmidt. Dies gelte auch, wenn der Betroffene illegal ausgereist sei, in Deutschland einen Asylantrag gestellt habe und sich seit Längerem hier aufhalte. "Nach unserer Erkenntnis droht aktuell den Menschen bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit die politische Verfolgung." Diese Einschätzung ist bundesweit dominant: In ganz Deutschland entscheiden die Gerichte nach Angaben des BAMF in rund 76 Prozent der Fälle zugunsten der Flüchtlinge.

Deutsche Richter hebeln schärfere Asylpraxis aus Fast 100.000 Syrer haben in diesem Jahr schon gegen Entscheidungen der Behörden geklagt - nahezu ohne finanziel....

Allerdings gibt sich das BAMF nicht geschlagen. Allein in Rheinland-Pfalz ging es in 156 Fällen in Berufung. Am 23. November kommt es zum "Showdown" zwischen Richtern und Behörde: Dann entscheidet das Obergerverwaltungsgericht in Schleswig (Schleswig-Holstein) erstmals in einer Berufungsverhandlung über die Rechtmäßigkeit der BAMF-Linie. Das dürfte Signalcharakter haben.

Für das BAMF ist das Urteil auch finanziell bedeutend. Flüchtlingsklagen sind eine teure Angelegenheit. Verliert es einen Prozess, kostet das pro Flüchtling mehr als 900 Euro - das ist die Summe, die der Rechtsanwalt in Rechnung stellen kann. Für die klagenden Flüchtlinge - die oft von Ehrenamtlichen und Hilfsorganisationen unterstützt werden - ist der Rechtsweg finanziell praktisch risikofrei: In den allermeisten Fällen haben sie Anspruch auf Prozesskostenhilfe.

Ein weiteres Problem: Verwaltungsgerichte sind wegen der Zahl der Verfahren, die im Durchschnitt neun Monate dauern, personell überfordert. In Berlin gingen bis zum 15. November dieses Jahres 7397 Asylklagen ein (2015 insgesamt 2343). Die Berliner fordern deshalb dringend mehr Personal. Siehe Kommentar

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); EINWANDERUNG (90%); GERICHTSHÖFE (90%); RECHTSKLAGEN (90%); RICHTER (90%); FAMILIE (78%); GERICHTSPROZESSE (78%); GERICHTSURTEILE (76%); POLITISCHES ASYL (75%); EHRENAMT & FREIWILLIGENDIENSTE (60%); HILFSORGANISATIONEN (60%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (60%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (92%); TRIER, DEUTSCHLAND (56%); SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (90%); RHEINLAND-PFALZ, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (90%); SYRIEN (79%)

Load-Date: November 18, 2016